

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2538
สภาอากาศไทย
นาง อุษราณี อภิรักษ์ธนากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องพิพาทเพราะเหตุสัญญาเช่าได้หมดอายุการเช่าแล้วและโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าอีกต่อไปการที่จำเลยฟ้องแย้งโดยอ้างว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ในทางเมตตาการุณและประกอบกรุศลขอให้โจทก์ให้จำเลยเช่าห้องพิพาทต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่าโดยไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดไว้ในสัญญาเช่าหรือโจทก์จำเลยมีนิติสัมพันธ์กันประการอื่นอันจะทำให้จำเลยมีสิทธิบังคับโจทก์ให้ทำสัญญาเช่าต่อไปได้ดังนี้ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าให้ออกจากอาคารไทยลายทองของโจทก์ห้องเลขที่ 52/6 ชั้นล่างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 2540 เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าและโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการไม่ต่อสัญญาเช่าให้จำเลยทราบแล้วการที่จำเลยยังคงอยู่ในอาคารดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อโจทก์โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคำสั่งสภาอากาศไทยท้ายฟ้องผู้อำนวยการสภาอากาศไทยแต่งตั้งเลขาธิการสภาอากาศไทยให้มีอำนาจเพียงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น หาได้มอบหมายให้ขับไล่ผู้เช่าที่ไม่

เคยผิติดผิติดสัญญาทำให้สภากาชาดไทยเสียหาย เมื่อสภากาชาดไทยไม่เสียหายก็ย่อมไม่มีเหตุที่จะฟ้องใครได้ เพราะขัดกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสภากาชาดไทยว่ากระทำการกิจการในทางเมตตาการุณและสำหรับประกอบการกุศลโดยแท้เท่านั้น ด้วยเหตุที่สภากาชาดไทยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายจะกระทำการกิจการในทางเมตตาการุณและเพื่อประกอบการกุศลโดยแท้ และเลขาธิการสภากาชาดไทยมีอำนาจให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ได้เกินกว่า 3 ปีขึ้นไป เพื่อผู้เช่าจะได้วางแผนทางธุรกิจระยะยาวมีความมั่นใจในเสถียรภาพความคงทนถาวรในที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องที่จะถูกไล่ที่กันง่าย ๆ เช่นที่โจทก์ทำกับจำเลยคดีนี้ ฉะนั้น จำเลยจึงถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นฟ้องแย้งของจำเลยต่อโจทก์ เพื่อให้โจทก์อนุญาตให้จำเลยเช่าที่พิพาทเพื่ออยู่อาศัยและประกอบธุรกิจต่อไปอีกเกินกว่า 3 ปีขึ้นไปเป็น 10 ปี ขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าห้องพิพาทกับจำเลยต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี หรือมากกว่านั้น หากโจทก์ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า สำหรับฟ้องแย้ง ข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลย จำเลยจึงไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิอันจะฟ้องแย้งได้และฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมซึ่งไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ຈຳເລຍ ໓໓

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่ออกจากอาคารไทยลายทองห้องเลขที่ 52/6 ชั้นล่าง เพราะเหตุสัญญาเช่าได้หมดอายุการเช่าแล้วและโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ จำเลยเช่าอีกต่อไป การที่จำเลยฟ้องแย้งโดยอ้างว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ในทางเมตตา

การณและประกอบกรกศล ขอใหโจทกใหจําเลยเชําหองเลขที่ดังกลําวตอไปอีกเป็
เวลา 10 ปี หรืมากกว่าโดยไมปรากฏวามีข้อกําหนดไว้ในสัญญาเชําหรือโจทกจําเลย
มีนิตินันท์กันประการอื่นอันจะใหจําเลยมีสิทธิบังคับโจทกใหทำสัญญาเชําตอไป
ได้ ดั่งนี้ฟองแย้งของจําเลยจึงไมเกี่ยวกับฟองเดิมศาลล่างทั้งสองไมรับฟองแย้งของ
จําเลยขอบแล้ว"

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ บำรุงชีพ-สละ เทศราพรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>